

115 年第一次無形資產評價管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產概論及評價職業道德

考試日期：115 年 05 月 23 日

※相關法規可能修訂，試題參考答案以該次考試公告時之法規內容為準。

一、單選題

參考 答案	題目
B	1. 依我國專利法規定，下列何種專利類型在專利權人行使權利、進行警告時，應提示技術報告？ (A)發明專利； (B)新型專利； (C)設計專利； (D)以上皆是
A	2. 「質量守恆定律」不能授予專利的原因何者正確？ (A)不是專利適格標的； (B)缺乏新穎性； (C)缺乏進步性； (D)缺乏產業利用性
B	3. 關於商標權的保護期間，下列何者有誤？ (A)商標權期間為十年； (B)商標停止使用二年會被廢止註冊，喪失商標權； (C)商標權期間得申請延展，每次延展為十年； (D)商標權期間申請延展的次數無限制
D	4. 關於附有商標之商品，其耗盡原則之適用，下列何者有誤？ (A)必須是商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通之商品； (B)國內或國外之商標權人必須是同一人或彼此有授權關係之人； (C)商標權人可以基於保護商譽而回收變質商品； (D)商標權人之贈品也在適用範圍內
C	5. 關於商標之授權，下列何者有誤？ (A)商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為授權； (B)授權非經商標專責機關登記，不得對抗第三人； (C)非專屬授權登記後，商標權人再為專屬授權登記，得對抗在先之非專屬授權； (D)專屬授權後，商標權人在授權範圍內，不得使用註冊商標

115 年第一次無形資產評價管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產概論及評價職業道德

考試日期：115 年 05 月 23 日

參考 答案	題目
D	6. 關於以商標權設定質權，下列何者有誤？ (A)非經商標專責機關登記，不得對抗第三人； (B)為擔保數債權而就商標權設定數質權者，其次序依登記之先後定之； (C)商標權人拋棄有質權登記之商標權，應經質權人同意； (D)質權人有權使用該商標
A	7. 下列何者是我國現行著作權法所允許的強制授權？ (A)音樂著作之強制授權； (B)重製權之強制授權； (C)翻譯權之強制授權； (D)教科書利用之強制授權
D	8. 網紅開網路直播，演唱五月天的歌曲，應該取得下列何種授權？ (A)公開演出； (B)公開播送； (C)公開上映； (D)公開傳輸
C	9. 下列何者不能成為製版權的標的？ (A)古書； (B)古畫真跡； (C)古畫複製畫； (D)宋版李太白全集
B	10. 下列何者不屬於改作的行為？ (A)將周杰倫的歌改編為供交響樂團演奏的歌曲； (B)繪製劉、關、張桃園三結義圖像； (C)將三國志翻譯成德文； (D)繪製哈利波特漫畫版
B	11. 依我國勞動基準法及勞動基準法施行細則的規定，在競業禁止期間，勞工每個月的補償金不得低於離職時 1 個月平均工資的多少%？ (A)30%； (B)50%； (C)60%； (D)75%

115 年第一次無形資產評價管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產概論及評價職業道德

考試日期：115 年 05 月 23 日

參考 答案	題目
D	12. 評價人員若接受外部專家協助時，下列敘述何者有誤？ (A)得於事後告知委任人； (B)毋須於評價報告中敘明； (C)毋須告知相關當事人； (D)以上皆不正確
C	13. 關於評價人員執行評價工作時，下列敘述何者正確？ (A)不得接受外部專家之協助； (B)毋須確保助理人員遵守評價職業道德規範； (C)對評價設定情境於合理時間內不可能實現之案件，不得出具評價報告； (D)以上皆正確
B	14. 新型專利申請案經過形式審查後，應為不予專利之處分的規定內容，不包括下列何者？ (A)說明書、申請專利範圍或圖式未揭露必要事項，或其揭露明顯不清楚； (B)新型的商業利用被濫用而有妨害之虞； (C)明顯超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者； (D)違反一新型一申請之單一性規定
B	15. 下列關於發明、新型及設計專利之敘述，何者有誤？ (A)發明專利與新型專利之保護標的不同，發明專利保護的範疇較廣； (B)新型專利及設計專利不經過實體審查，而以形式審查來快速取得專利； (C)發明專利、新型專利及設計專利若有妨害公共秩序或善良風俗者，均為法定不予專利之事項； (D)發明專利及新型專利著重於其功能、技術、製造及使用方便性等方面之改進
C	16. 下列關於專利申請日及優先權日之敘述，何者有誤？ (A)申請發明專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及必要圖式齊備之日為申請日； (B)無論是國際優先權或是國內優先權，後申請案皆能以其基礎案或先申請案之申請日為優先權日； (C)當國際優先權主張被主管機關認可接受時，在審查時是把申請日提前至優先權日作為判斷專利要件之基礎日； (D)發明專利申請案之說明書或圖式有部分缺漏之情事，經申請人補正者，以補正之日為申請日

115 年第一次無形資產評價管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產概論及評價職業道德

考試日期：115 年 05 月 23 日

參考 答案	題目
A	17. 發明公開制度係自提出專利申請案，自申請日起 18 個月後，即解除保密狀態。依專利法第 37 條第 3 項規定，發明申請案有以下情事之一者，不予公開，該項不予公開之內容，不包括下列何者？ (A)申請人申請不公開者； (B)妨害公共秩序或善良風俗者； (C)自申請日後十五個月內撤回者； (D)涉及國防機密或其他國家安全之機密者
A	18. 下列關於著作權行為之敘述，何者有誤？ (A)著作人死亡後，我們可以立刻將他著作的小說隨意改拍為電影上映； (B)在夜市販售盜版錄音帶、CD，販售者違反著作權法； (C)我們到表演場所觀看表演時，不可以隨便錄音或錄影； (D)在美術展覽會場上，拿相機拍攝展示的作品，並分贈給朋友，這是侵害著作權的行為
B	19. 關於著作權的敘述，下列何者有誤？ (A)我國著作權採創作保護主義無須申請登記； (B)公開發表權屬於著作財產權其中的一種； (C)著作人格權受著作權永久保護； (D)禁止不當修改權屬於著作人格權
A	20. 營業秘密法第 10 條規定有五種侵害營業秘密之行為類型，以下對於侵害類型之規範對象的敘述，何者有誤？ (A)以不正當方法取得營業秘密者，僅涉及以不正當方法取得營業秘密之第三人，為該條所規範的對象； (B)知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得、使用或洩漏者，規範的對象為營業秘密之轉得人； (C)取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為營業秘密，而使用或洩漏者，規範的對象為營業秘密之轉得人於取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知該營業秘密，規範對象為營業秘密之轉得人嗣後惡意之行為； (D)因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者，規範的對象為因僱傭、委任、承攬、授權等關係而取得營業秘密，而以不正當之方法加以使用或洩漏者

115 年第一次無形資產評價管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產概論及評價職業道德

考試日期：115 年 05 月 23 日

參考 答案	題目
D	21. 下列關於侵害營業秘密之犯罪類型，何者敘述有誤？ (A)「以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密，或取得後進而使用、洩漏者」，屬於最嚴重之積極侵害營業秘密行為； (B)「知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密者」，係合法知悉或持有營業秘密於前，因隨後之不法行為而觸法； (C)「持有營業秘密，經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後，不為刪除、銷毀或隱匿該營業秘密者」，持有營業秘密之人可能藉由資訊技術，還原該營業秘密，因此，明定「隱匿」行為有其必要； (D)明知他人知悉或持有之營業秘密有前面(A)、(B)、(C)三款所定情形，而取得、使用或洩漏，本款處罰對象為營業秘密之惡意轉得人，且不限於該惡意轉得人具有直接故意為必要
C	22. 下列有關商標權的敘述，何者有誤？ (A)商標可由氣味、動態或立體形狀所組成； (B)濃湯廣告詞「好湯在康寶」是屬於聲音商標； (C)建築物公共場所防火標章認證是屬於證明商標； (D)商標可以是文字、圖形、記號、顏色等組合
C	23. 下列關於營業秘密的敘述，何者有誤？ (A)營業秘密所有人得授權他人使用其營業秘密； (B)營業秘密得全部或部分讓與他人或與他人共有； (C)受僱人於非職務上研究或開發之營業秘密，仍歸僱用人所有； (D)營業秘密不得為質權及強制執行之標的
D	24. 依據現行著作權法規定，下列何種行為會造成他人著作權受到侵害？ (A)錄製美國著名影集「黃金女郎」，供日後自行觀賞； (B)在圖書館影印百科全書，供寫稿研究； (C)某位大學教授影印「與神對話」書籍的四分之一內容，供課堂教學之用； (D)將美國著名雜誌「TIME」時代周刊上的專論文章及照片未經原作者人同意，全文直接轉載於台灣雜誌
A	25. 根據商標法第 5 條規定，商標使用之要件有三，不包括下列何者？ (A)需用以表示商品或服務之相關說明； (B)需有使用商標之積極行為； (C)需足以使相關消費者認識其為商標； (D)使用人有行銷商品或服務之目的

115 年第一次無形資產評價管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產概論及評價職業道德

考試日期：115 年 05 月 23 日

參考 答案	題目
D	26. 下列關於營業秘密保護之注意重點的敘述，何者有誤？ (A)員工競業禁止條款需視員工職務重要性決定合理期間； (B)營業秘密法對侵權者將非法取得之營業秘密輸出至海外利用，有加重刑罰規定； (C)竊取營業秘密所儲存之有形載體，可能另觸犯刑法竊盜罪； (D)營業秘密管理制度制定及管理措施落實後，企業便可以固定採用該保密措施
A	27. 有關營業秘密之歸屬，下列敘述何者有誤？ (A)數人共同研究之營業秘密，其應有部分若無約定，應依貢獻或出資額比例決定； (B)受僱人於非職務上研究之營業秘密，歸受僱人所有； (C)出資聘請他人從事研究之營業秘密，若契約未有約定，歸受聘人所有； (D)受僱人於職務上研究之營業秘密，若契約未有約定，歸僱用人所有
C	28. 下列關於營業秘密之保護要件之敘述，何者有誤？ (A)必須具有秘密性，知悉該秘密之人僅能限於特定而封閉之範圍內； (B)如為一般涉及該類資訊之人所知悉，並無以營業秘密法特別加以保護之必要； (C)因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值，而對於事業之競爭能力是否具有重要的意義則無須考量； (D)必須是可用於生產、銷售或經營上之資訊
C	29. 下列關於評價人員職業道德之敘述何者正確？ (A)「職業道德準則」係依據評價準則公報第一號「評價準則總綱」訂定。因此，評價人員為求提高自身之職業道德，應有遵循職業道德規範之必要； (B)評價人員及其所隸屬之評價機構於執行評價案件之前，可視案件之緩急程度先行處理，事後再簽訂委任書； (C)評價人員提供評價服務時，應具備專業能力； (D)評價人員及其所隸屬之評價機構不得就同一評價標的同時承接二個以上委任人之委任

115 年第一次無形資產評價管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產概論及評價職業道德

考試日期：115 年 05 月 23 日

參考 答案	題目
A	30. 評價人員及其所隸屬之評價機構對下列何種資料應盡善良保管之責任？ (A)工作底稿； (B)評價報告書； (C)委任書； (D)獨立性聲明書
B	31. 下列有關受僱人於職務上所完成之發明，其權利歸屬之敘述，何者正確？ (A)僱用人不得以契約約定使受僱人不得享受該發明之權益； (B)若僱傭契約未另有約定者，以僱用人為該發明之專利申請權人； (C)若僱傭契約未另有約定者，受僱人為該發明之專利申請權人，但僱用人得實施該發明； (D)若僱傭契約未另有約定者，該發明之專利申請權歸屬受僱人，專利權歸屬僱用人
A	32. 下列有關申請人申請專利及辦理有關專利事項之敘述，何者正確？ (A)在中華民國境內，無住所或營業所者，申請專利及辦理專利有關事項，應委任代理人辦理之； (B)專利申請權為共有者，除撤回或拋棄申請案、申請分割、改請或本法另有規定者，應共同連署外，各共有人可單獨提出申請； (C)得委任代理人辦理之，代理人以具專利師資格者為限； (D)專利申請權為共有時，各共有人得單獨拋棄其應有部分，經拋棄之應有部分，該部分歸屬其他共有人
D	33. 下列何者非屬專利審查人員應自行迴避之事由？ (A)專利審查人員之配偶，為該專利案代理人之合夥人； (B)專利審查人員曾為該專利案舉發人之家屬； (C)專利審查人員之配偶，就該專利案與申請人有償還義務人之關係； (D)專利審查人員本人曾為該專利案申請人之三親等內姻親
D	34. 專利法第 23 條規定：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。」請問這是屬於下列何種不予專利事由？ (A)不具進步性； (B)不具新穎性； (C)不具產業上可利用性； (D)擬制喪失新穎性

115 年第一次無形資產評價管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產概論及評價職業道德

考試日期：115 年 05 月 23 日

參考 答案	題目
B	35. 下列何者非屬不予發明專利之客體？ (A)基因轉殖之變異花色蝴蝶蘭； (B)用於治療人類疾病之檢測儀器； (C)繁殖植物之主要生物學方法； (D)檢驗動物皮膚病之方法
B	36. 關於商標權的取得，下列敘述何者有誤？ (A)欲取得商標權者，應依本法申請註冊； (B)申請人必須有實際使用商標的事實，才可提出註冊申請； (C)我國對於外國人申請商標註冊係採互惠原則； (D)商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為十年
C	37. 關於商標權的申請，下列敘述何者有誤？ (A)商標之申請，得以電子方式為之； (B)二人以上欲共有一商標，應由全體具名提出申請； (C)因商標註冊之申請所生之權利，不得移轉於他人； (D)申請商標註冊及其他程序事項，得委任代理人辦理之
D	38. 關於商標的使用，下列敘述何者有誤？ (A)商標的使用應足以使相關消費者認識其為商標； (B)商標的維權使用，應由商標權人提出符合一般商業交易習慣且能證明有真實使用的證據； (C)無正當事由而繼續停止使用商標超過三年者，將構成商標廢止事由； (D)商標權人實際使用之商標若與註冊商標不同，即使依社會一般通念不失其同一性者，仍構成商標廢止事由
A	39. 關於商標權的保護客體，下列何者有誤？ (A)難以清楚明確定義的氣味； (B)獅子的吼叫聲音； (C)飲料瓶身的立體形狀； (D)無外形輪廓的單一顏色
C	40. 商標有下列情形，何者非屬不得註冊事由？ (A)僅為發揮商品之功能所必要的立體形狀； (B)有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者； (C)商標圖樣中包含不具識別性部分，但已聲明不專用； (D)未經同意而將著名的運動選手的姓名當作商標申請

115 年第一次無形資產評價管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產概論及評價職業道德

考試日期：115 年 05 月 23 日

參考 答案	題目
A	41. 下列何者是著作權法的主管機關？ (A)經濟部； (B)經濟部智慧財產局； (C)文化部； (D)文化內容策進院
D	42. 「基於公眾直接收聽或收視為目的，以有線電、無線電或其他器材之廣播系統傳送訊息之方法，藉聲音或影像，向公眾傳達著作內容」，是下列何種著作利用行為？ (A)公開演出； (B)公開上映； (C)公開傳輸； (D)公開播送
B	43. 下列何者非屬著作權法所規定「不得為著作權之標的」？ (A)通用之符號； (B)非單純為傳達事實之新聞報導所作成之語文著作； (C)依法令舉行之各類考試試題； (D)依法令舉行之各類考試的備用試題
D	44. 下列何者屬於著作人格權？ (A)著作人就其著作享有公開發表之權利； (B)著作人於著作之原件或其重製物上或於著作公開發表時，有表示其本名、別名或不具名之權利； (C)著作人享有禁止他人以歪曲、割裂、竄改或其他方法改變其著作之內容、形式或名目致損害其名譽之權利； (D)以上皆是
B	45. 根據《營業秘密法》第 2 條之規定，下列何者「不是」構成營業秘密的必要條件？ (A)非一般涉及該類資訊之人所知者； (B)非相關領域人士所能輕易完成者； (C)所有人已採取合理之保密措施者； (D)因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者

115 年第一次無形資產評價管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧財產概論及評價職業道德

考試日期：115 年 05 月 23 日

參考 答案	題目
B	46. 受僱人於職務上研究或開發之營業秘密，若契約未另有約定，其營業秘密歸屬於誰？ (A)歸受僱人所有； (B)歸僱用人所有； (C)歸受僱人與僱用人共有； (D)歸出資者所有
C	47. 公司的智財管理委員會審查研發部門提出的某項研發成果後，決定循營業秘密機制來保護該成果。在此情況下，請問下列何者正確？ (A)需將研發成果內容寫成說明書，向智慧財產局申請核准，才能受到營業秘密法的保障； (B)我國法對於營業秘密提供的保護期間長達 20 年； (C)將來營業秘密被他人故意侵害時，公司如果能證明受到 100 萬元的損害，即可能請求最高 300 萬元的損害賠償； (D)因為這個研發成果太重要，公司必須設置滴水不漏的保護措施來保護它
B	48. 甲公司擁有一項營業秘密，想妥善加以運用，以帶來經營上的效益。在我國營業秘密法下，請問下列方式何者「不適當」？ (A)授權他人實施，收取權利金； (B)作為抵押品設定質權，向銀行融資； (C)賣給其他廠商，獲取價金； (D)製成實際商品，上市販售
B	49. 請問下列對於「評價」一詞的描述何者正確？ (A)僅以收購方的角度出發； (B)評估標的之經濟價值之行為和過程； (C)用來決定評估標的之價格； (D)可視為是能夠公正且適當反映商品、服務或金錢等值的總額
A	50. 「價值結論」為遵循評價準則公報，所決定之評價標的價值之估計數，通常會以何種方式展現？ (A)可能以單一金額或金額區間展現； (B)僅為單一金額展現； (C)僅能以金額區間展現； (D)通常不會以金額方式展現

《以下空白》